

1001410-89.2022.8.26.0589

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Comarca: São Simão

Foro: Foro de São Simão

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... 03) e assim, inseriu um BLOQUEIO DE ROUBO/FURTO, no veículo', acrescentando que 'a requerente estava na posse regular do veículo, pois vigente um Contrato de Locação, rigorosamente em dia e mais, não tinha conhecimento algum sobre esse bloqueio, frisa-se, DESLEAL, de roubo/furto no veículo em questão. E ainda, encontrava-se em posse do Boletim de Ocorrência registrando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Simão

Foro de São Simão

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 20 de Agosto, 258, Sao Simao-SP - cep 14200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001410-89.2022.8.26.0589 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001410-89.2022.8.26.0589

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Ana Carolina Bernardes Antunes Menegatto

Requerido:

Unidas S.A. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95, decido.

Não havendo necessidade de instrução probatória para além dos documentos já juntados pelas partes, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito dos pedidos, analiso as preliminares levantadas pelas partes requeridas.

Pretende a requerida Unidas 'a reunião deste processo com o de nº 5094953-87.2022.8.13.0024, para que sejam julgados em conjunto, evitando riscos de decisões conflitantes, nos termos da regra do artigo 55, § 3º do Código de Processo Civil' pois, segundo alega, 'por se tratar de demandas que envolvem discussão a respeito da posse sobre o mesmo bem, além de vários aspectos fáticos e contratuais em comum, fica evidenciada a necessidade de julgamento conjunto'.

Desnecessária a reunião pretendida na medida em que no presente procedimento se busca a posse do veículo, mas sim indenização pelo fato ocorrido em função do registro de boletim de ocorrência que, segundo a requerente, ensejou a inserção de 'BLOQUEIO DE ROUBO/FURTO' e, conseqüentemente, a apreensão/remoção do veículo. Assim, fica afastada a preliminar mencionada, ao passo que a preliminar arguida

pela parte requerida Ourotur será apreciada juntamente com o mérito, que passo a analisar, dada a presença de todos os pressupostos processuais e condições da ação.

Narra a requerente 'que o veículo objeto do Contrato de Locação com a empresa RT & T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, é de propriedade da requerida UNIDAS S.A' e que 'após o fechamento repentino da empresa RT & T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, iniciou-se um Inquérito Policial na cidade de Hortolândia/SP - Processo nº 1501319-86.2021.8.26.0229 e milhares de consumidores se uniram, buscando informações sobre o que realmente estava ocorrendo'; que 'em pouco tempo, a requerente descobriu junto a requerida UNIDAS, que quem locava os veículos dela, era a requerida OUROTUR, que por sua vez, sublocava os veículos a empresa RT e T, que por sua vez sublocava aos consumidores e no presente caso, locou para a requerente.'

Ainda, narrou que 'no dia 14.04.2022, em atitude desarrazoada, irregular e desleal, a requerida OUROTUR registrou o Boletim de Ocorrência nº BB8969-1/2022 junto ao 2ª DEIC DE SÃO PAULO', versando 'sobre FURTO MEDIANTE FRAUDE e ESTELIONATO sobre vários veículos, inclusive o veículo que se encontrava em posse da autora (última linha da folha 03) e assim, inseriu um BLOQUEIO DE ROUBO/FURTO, no veículo', acrescentando que 'a requerente estava na posse regular do veículo, pois vigente um Contrato de Locação, rigorosamente em dia e mais, não tinha conhecimento algum sobre esse bloqueio, frisa-se, DESLEAL, de roubo/furto no veículo em questão. E ainda, encontrava-se em posse do Boletim de Ocorrência registrando o estelionato por parte da empresa RT E T'.

Acrescenta que 'no dia 16.04.2022, a requerente viajou até a cidade de Guarulhos/SP, para embarcar em uma viagem de lazer, programada há mais de 01 (um) ano, para Maceió/AL, frisa-se PRIMEIRA viagem da requerente para o Nordeste. Todavia, a requerente embargou em um dos seus piores pesadelos (...) pois no dia 19.04.2022, quando se encontrava em uma van com mais de 10 (dez) pessoas, retornando de um passeio de São Miguel dos Milagres/AL, a requerente recebeu uma ligação do Estacionamento Airport, do funcionário Giliade Rosignoli, aduzindo que uma pessoa chamada Igor Dantas, representante da requerida UNIDAS, localizou o veículo através do rastreador e estava no estacionamento para buscá-lo. A requerente informou que o veículo estava em sua posse, pois possuía um Contrato de Locação, devidamente válido e regular e que não autorizava a retirada do veículo, foi quando Giliade lhe informou que o veículo possuía uma queixa de furto, que a Polícia Militar havia sido acionada, estava indo buscar o veículo e que ele não podia fazer nada a não ser autorizar a remoção.'; que 'após a remoção do veículo, a requerente que retornou de sua viagem após às 21h do dia 22.04.2022, ainda teve que se preocupar com retorno ao seu lar, na cidade de São Simão/SP e dispensar mais gastos, pois o seu veículo e meio de locomoção havia sido apreendido de forma irregular e desleal' e que 'quando chegou no Airport Estacionamento, o funcionário Giliade lhe entregou cópia do Boletim de Ocorrência de Furto registrado pela requerida OUROTUR e cópia da Notificação de Ocorrência - BO/PM 10209/2022'. As requeridas, em suas contestações, em síntese, pugnam pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Conforme constou da inicial sob o título 'esclarecimentos preliminares', o contrato de locação do veículo lá reportado foi celebrado pela requerente com a empresa RT & T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, sem qualquer participação das requeridas Unidas e Ourotur, aliás, em momento algum alegou a requerente e muito menos comprovou que as requeridas Unidas e Ourotur tivessem conhecimento de que a requerente encontrava-se na posse do veículo.

Assim, em que pese estivesse a requerente de boa fé, não há falar que o contrato de locação era 'válido e regular' perante as requeridas.

Feitas tais ponderações e diante da própria narrativa constante da inicial de que o 'GRUPO ECONOMICO RT & T' aplicou 'GOLPE EM CENTENAS de pessoas', assim como dos argumentos constantes nas contestações e documentos que as acompanham, tem-se que o registro da ocorrência policial feito pela requerida Ourotur (cópia do boletim a f. 32/36) não se mostra indevido, eis que os veículos não haviam sido localizados e, ao que parece, também ocorreram as condutas criminosas relacionadas aos veículos.

Deste modo a inserção do 'bloqueio' do veículo foi correta e, localizado pela polícia, foi apreendido.

Não se perca de vista que, conforme constou da inicial, o veículo era de propriedade da requerida Unidas, tanto que registrado em nome da referida parte (CRLV a f. 16), ao passo que o contrato foi firmado pela requerente (instrumento de f. 17/21) sem a participação das mencionadas requeridas ou, ainda, a comprovação de que havia consentimento delas para a sublocação e, repita-se, muito menos ciência de que a requerente encontrava-se na posse do veículo.

Nesse sentido, desnecessário perquirir se a requerente sofreu ou não danos morais indenizáveis, porque não há atribuir a responsabilidade às requeridas ao evento, diante do disposto no artigo 188, do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Assim, não caracterizada conduta ilícita por parte das requeridas, não há que se falar em dever de indenizar (artigo 927, do Código Civil):

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para os fins do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não tenham sido considerados e devidamente valorados. Segundo a doutrina especializada, produzida sob a égide da Lei n.º 13.105/2015, há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões judiciais: exauriente e suficiente. Na fundamentação exauriente o juiz é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, enquanto na fundamentação suficiente basta que enfrente e decida todas as causas de pedir do autor e todos os fundamentos de defesa do réu. Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em várias alegações, na fundamentação suficiente o juiz não é obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento de defesa.

O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, uma vez que o próprio art. 489 prevê, no § 3º, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada após a vigência da Lei n.º 13.105/2015:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisor.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95. Caso haja recurso, apenas então haverá interesse em examinar os pedidos de justiça gratuita, segundo interpretação que se extrai do citado art. 55 em conjunto com o art. 54 do mesmo diploma. Oportunamente arquivem-se os autos com as formalidades legais. Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sao Simao, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA